

CRIMES CONTRA A PESSOA – INFANTICÍDIO – ARTIGO 123

CAPÍTULO I CRIMES CONTRA A VIDA

INFANTICÍDIO

Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:
Pena – detenção, de dois a seis anos.

O art. 123 é aplicado em razão do princípio da especialidade. Há nesse artigo uma conduta específica em relação ao art. 121 (que trata de homicídio). Alguns doutrinadores dizem que o infanticídio é uma forma de homicídio privilegiado.

Esse "estado puerperal" são alterações físicas e psíquicas que a gestante sofre a partir do momento em que o parto se inicia. Esses efeitos psíquicos podem perdurar por tempo variado dependendo de cada mulher, a doutrina considera entre seis a oito semanas após o parto. O estado puerperal é algo inerente à mulher, há uma presunção em relação às mulheres de que elas venham a sofrer esse estado puerperal em razão do nascimento, são alterações que acontecem no corpo feminino quando as mulheres dão à luz.

Esse crime só vai existir se esta morte for praticada sob a influência do estado puerperal. Logo, se diz que o infanticídio é um crime próprio, porque, em regra, ele somente pode ser praticado por uma mulher que se encontra sob o efeito do estado puerperal durante ou logo após o parto.

É um crime que exige uma condição específica do sujeito ativo para que seja praticado. E essa conduta precisa ser praticada contra o filho durante ou logo após o parto. Há uma divergência na doutrina em relação ao início do parto, mas o que prevalece é que parto tem início a partir do momento em que há a dilatação do colo do útero.

Se uma mulher tenta matar ou mata o seu feto antes do início do parto, há o crime de aborto, previsto no art. 124, CP.



ANOTAÇÕES



10m

Não há uma definição na lei nem na doutrina de uma definição do limite temporal do estado puerperal ou do que é considerado logo após o parto. Há uma presunção de que aquela mãe que se encontra durante o parto ou logo após, está sob efeito do estado puerperal, logo não é necessário, em regra, fazer um laudo pericial em relação ao estado puerperal.

Prazo do estado puerperal

A lei dispõe logo após, mas enquanto subsistirem os efeitos do estado puerperal e a sua influência, ainda será admitido o crime de infanticídio.

É necessário perícia para atestar o estado puerperal?

Em regra não, presume-se o estado puerperal durante ou logo após o parto.

Caso uma mãe mate o seu filho durante ou logo após o parto, mas em razão de não ter mais a compreensão do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ela não responderá pelo crime de infanticídio, ela será considerada inimputável e terá a sua culpabilidade excluída.

Pode haver infanticídio culposo?

Não, o infanticídio não comporta a modalidade culposa. Por exemplo, uma mãe está sob efeito do estado puerperal, que gera nela esquecimento. Em determinado dia, ela coloca o seu filho em uma bacia para dar banho, deixa a bacia enchendo de água, sai, esquece que a bacia estava enchendo e quando retorna seu filho veio a falecer por afogamento. Essa mãe não teve dolo de praticar a morte, mas em razão do estado puerperal, ela acabou gerando a morte do seu filho.

Sobre esse caso, se a mãe responde por algum crime, há divergência na doutrina, a primeira corrente entende que essa mãe deve ser responsabilizada por homicídio culposo, já a segunda corrente entende que não há crime.

Circunstâncias agravantes

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II – ter o agente cometido o crime:

(...)

ANOTAÇÕES

- e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;
(...)
- h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

A mãe que pratica infanticídio não responde por essas agravantes acima, pois, se ela respondesse por infanticídio e essas agravantes, haveria um *bis in idem*, ou seja, a mesma circunstância sendo levada em consideração duas vezes na dosimetria da pena. No crime de infanticídio já está sendo considerado automaticamente que o crime foi praticado contra um descendente e contra uma criança.

Por qual crime responde a mãe que, logo após o parto, sob o estado puerperal, e com a intenção de matar o próprio filho, mata outra criança pensando ser seu filho?

Erro sobre a pessoa, previsto no artigo abaixo. E essa mãe responderá pelo crime de infanticídio.

Art. 20, § 3º, CP. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Infanticídio

Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:
Pena – detenção, de dois a seis anos.

Por qual crime responde o agente que participa do infanticídio, mas que não se encontra sob o efeito do estado puerperal?

A mãe responde por infanticídio. Há a hipótese de concurso de pessoas: dois ou mais agentes buscando o mesmo resultado. Apesar de ser uma condição de caráter pessoal, trata-se de uma elementar do crime. O estado puerperal é uma elementar do crime do art. 123, o crime de infanticídio não existe sem o estado puerperal.

O terceiro, que presta auxílio e que participa do crime, também responde pelo art. 123. No Brasil é adotada a teoria unitária, isto é, se a mãe pratica infanticídio, o partícipe não pode praticar outro crime, ele responderá pelo crime que foi praticado.

Concurso de pessoas

Art. 30, CP. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Infanticídio

ANOTAÇÕES



Art. 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:
Pena – detenção, de dois a seis anos.

Por qual crime responde o agente que contribui para o infanticídio?

1º Situação: mãe pratica os atos executórios auxiliada por terceiro. Por exemplo, uma mãe mata seu filho com uma faca. A vizinha entregou a faca para a mãe sabendo que ela utilizaria a faca para matar o filho. A vizinha não está sob o efeito do estado puerperal, entretanto, ela prestou auxílio para o crime de infanticídio. Nesse caso, a mãe e a vizinha responderão pelo crime de infanticídio: a mãe como autora e a terceira como partícipe.

2ª Situação: mãe e terceiro praticam os atos executórios conjuntamente. Por exemplo, a mãe e o terceiro estão cada um com uma faca nas mãos e ambos praticam golpes e matam a criança. A mãe sob efeito do estado puerperal e o terceiro não. A mãe responderá por infanticídio e o terceiro será coautor do art. 123.

3ª Situação: terceiro pratica atos executórios auxiliado pela mãe. A mãe induz o terceiro a matar seu filho. Esse terceiro pega a faca e mata a criança. A mãe responde por infanticídio, mas como partícipe. Sobre o crime do terceiro há uma polêmica, grande parte da doutrina entende que não seria justo, uma vez que esse terceiro executou o crime sozinho, que ele respondesse por infanticídio. Então essa primeira corrente entende que ele deve ser responsabilizado por homicídio. Mas uma segunda corrente entende que não faz sentido ele responder por homicídio e a mãe ser partícipe de um crime que não tem autor. Então, essa segunda corrente, que é a majoritária, entende que o terceiro também responde por infanticídio, sendo ele autor e a mãe partícipe.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
